

关于《江苏省消防条例修正案（草案）》 审议结果的报告

2002年6月21日在省九届人大常委会第三十次会议上

省人大法制委员会

主任、副主任、秘书长、各位委员：

本次常委会会议于6月19日对《江苏省消防条例修正案（草案）》进行了初步审议。委员们认为，为适应加入世界贸易组织的需要和维护法制的统一，对该条例进行相应修改是必要的。有的委员提出，修正案草案对第三十三条第二款的表述不太准确，对于消防产品的质量标准应当明确、具体，便于操作。此外，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消防法》和《省政府办公厅关于印发江苏省公安厅职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（苏政办发〔2000〕174号）的规定，公安消防机构在其职责范围内对消防产品具有监督管理职能。因此，建议将条例第三十三条第二款修改为：“生产、维修、销售和使用的消防产品的质量必须符合国家标准或者行业标准。质量技术监督部门和公安消防机构按照各自的职责实施对消防产品的监督。”

此外，根据委员们的意见，还对修正案草案作了个别文字修改。

法制委员会已根据上述意见提出关于修改《江苏省消防条例》的决定（草案），建议本次会议审议通过。

以上意见是否妥当，请审议。

江苏省人民代表大会常务委员会 公 告

第 17 号

《江苏省人民代表大会常务委员会关于修改〈江苏省人民代表大会常务委员会关于在长江江苏水域严禁非法采砂的决定〉的决定》已由江苏省第九届人民代表大会常务委员会第三十次会议于2002年6月22日通过，现予公布，自2002年8月1日起施行。

江苏省人民代表大会常务委员会

2002年6月24日

江苏省人民代表大会常务委员会关于修改 《江苏省人民代表大会常务委员会关于在长江江苏 水域严禁非法采砂的决定》的决定

(2002年6月22日江苏省第九届
人民代表大会常务委员会第三十次会议通过)

江苏省第九届人民代表大会常务委员会第三十次会议审议了《江苏省人民代表大会常务委员会关于在长江江苏水域严禁非法采砂的决定修正案(草案)》，决定对《江苏省人民代表大会常务委员会关于在长江江苏水域严禁非法采砂的决定》作如下修改：

一、将第一条修改为：“省人民政府应当将国家长江采砂规划确定的禁采区和禁采期予以公告。

“省人民政府水行政主管部门可以根据本行政区域内长江的水情、工情、汛情，按照保证河势稳定、防洪安全和江岸沿线工程设施正常使用的要求，在国家长江采砂规划确定的禁采区、禁采期外，增加禁采范围，延长禁采期限，报省人民政府决定后公告。”

二、将第二条第(一)项、第(二)项修改为：“(一)在确定的长江禁止采砂期内采砂的；
(二)在确定的长江禁止采砂区内采砂的。”

三、将第三条修改为：“对在禁止采砂期间或者禁止采砂区内从事非法采砂的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，没收违法所得和非法采砂机具，并处十万元以上三十万元以下的罚款；情节严重的，扣押或者没收非法采砂船舶，并对没收的非法采砂船舶予以拍卖，拍卖款项全部上缴财政。构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；触犯刑律的，依法追究刑事责任。”

四、将第四条修改为：“在禁止采砂期间，本省长江水域内的采砂船舶应当停放在沿江县级人民政府指定的水域；无正当理由，不得擅自离开指定地点。未在指定地点停放或者无正当理由擅自离开指定地点的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令改正，并处一万元以上三万元以下的罚款。”

本决定自2002年8月1日起施行。

《江苏省人民代表大会常务委员会关于在长江江苏水域严禁非法采砂的决定》根据本决定作相应的修改，重新公布。

江苏省人民代表大会常务委员会关于 在长江江苏水域严禁非法采砂的决定

(1998年8月28日江苏省第九届人民代表大会常务委员会第四次会议通过 根据2002年6月22日江苏省第九届人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈江苏省人民代表大会常务委员会关于在长江江苏水域严禁非法采砂的决定〉的决定》修正)

为了严厉禁止在本省长江水域内的非法采砂活动，保障长江河势稳定和防洪安全，根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国治安管理处罚条例》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律、法规，结合本省实际情况，特作如下决定：

一、省人民政府应当将国家长江采砂规划确定的禁采区和禁采期予以公告。

省人民政府水行政主管部门可以根据本行政区域内长江的水情、工情、汛情，按照保证河势稳定、防洪安全和江岸沿线工程设施正常使用的要求，在国家长江采砂规划确定的禁采区、禁采期外，增加禁采范围，延长禁采期限，报省人民政府决定后公告。

二、下列行为均属非法采砂：

(一) 在确定的长江禁止采砂期内采砂的；

(二) 在确定的长江禁止采砂区内采砂的；

(三) 未取得采砂合法资格或者虽取得采砂合法资格但未按照批准的要求采砂的。

三、对在禁止采砂期间或者禁止采砂区内从事非法采砂的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，没收违法所得和非法采砂机具，并处十万元以上三十万元以下的罚款；情节严重的，扣押或者没收非法采砂船舶，并对没收的非法采砂船舶予以拍卖，拍卖款项全部上缴财政。构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；触犯刑律的，依法追究刑事责任。

四、在禁止采砂期间，本省长江水域内的采砂船舶应当停放在沿江县级人民政府指定的水域；无正当理由，不得擅自离开指定地点。未在指定地点停放或者无正当理由擅自离开指定地点的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令改正，并处一万元以上三万元以下的罚款。

五、国家机关及其工作人员在禁止长江非法采砂工作中徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权、收受贿赂的，由其上级主管部门或者所在单位依法追究有关人员的行政责任；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

六、沿江地方各级人民政府应当按照本决定的要求，组织水利、公安、交通、地矿等有关部门依法查处长江水域内的非法采砂活动。

七、本决定自公布之日起施行。